

[8] 경쟁입찰로 대부한 신축 공동주택의 대부료 산출 불합리

- 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무세칙」(이하 ‘업무세칙’이라 함) 제14조(대부료율과 대부료 산출방법)에 따르면 공동주택의 재산가액은 「부동산 가격공시에 관한 법률」 제18조(공동주택 가격의 조사, 산정 및 공시)에 따라 공시된 해당 주택의 공동주택가격으로 하도록 되어 있고
- 공동주택가격이 없는 신축한 공동주택은 「지방세법」 제4조 제2항6)에 따른 시가표준액으로 하도록 되어 있으며, 해당 시가표준액이 없는 경우에는 하나의 감정평가업자의 평가액을 적용하되 감정평가에 따른 재산가액은 감정평가일로부터 3년 이내에만 적용할 수 있다고 되어 있음
 - 또한, 같은 세칙 제17조(경쟁입찰시의 대부료 산정)에 따르면 경쟁입찰로 대부를 하는 경우 첫해의 대부료는 최고입찰가로 결정하도록 되어 있고
 - 2차 연도 이후 기간의 대부료는 ‘[(입찰로 결정된 첫해의 대부료) × (제14조제2항에 따라 산출한 해당 연도의 재산가액) ÷ (입찰 당시의 재산가액)]’의 계산식에 따라 산출하도록 되어 있음

6) 업무세칙 제14조 제2항 제2호 다목은 ‘그밖의 재산’의 경우 「지방세법」 제4조 2항의 시가표준액으로 한다고 되어 있고, 「지방세법」 제4조 제2항에 따르면 제1항 외의 건축물(새로 건축하여 건축 당시 개별주택가격 또는 공동주택가격이 공시되지 아니한 주택으로서 토지부분을 제외한 건축물을 포함한다)에 대한 시가표준액은 거래가격, 수입가격, 신축·건조·제조 가격 등을 고려하여 정한 기준가격에 종류, 구조, 용도, 경과연수 등 과세대상별 특성을 고려하여 대통령령으로 정하는 기준에 따라 지방자치단체의 장이 결정한 가격으로 한다고 되어 있으므로 새로 신축한 공동주택은 업무세칙 제14조 제2항 제2호 다목에 따라 「지방세법」 제4조 제2항을 적용하여 재산가액을 산정하여야 함

- 위 규정은 경쟁입찰로 결정된 첫해의 대부료에 재산가액 변동을 반영하여 2차 연도 대부료를 산출하겠다는 취지이므로 '해당 연도의 재산가액'과 '입찰 당시의 재산가액'은 동일한 기준으로 산정된 것을 적용하는 것이 타당하며, 실제 동일한 기준으로 산정하는 것이 곤란한 경우에는 그 처리방법을 명확하게 정하여 운용상의 혼선이 발생하지 않도록 하여야 함

□ 그런데, 위 규정에 따라 2차 연도 대부료를 산출할 경우 입찰 당시 공시된 공동주택가격이 있어 그 가격을 '입찰 당시의 재산가액'으로 적용하는 경우에는 '해당 연도의 재산가액'을 산출시 문제가 없으나

- 입찰 당시 공시된 공동주택가격이 없어 시가표준액이나 감정 평가한 금액을 '입찰 당시의 재산가액'으로 적용한 경우에는 2차 연도에 '해당 연도의 재산가액'이 공시됨에 따라 동일한 기준을 적용할 수 없는 불합리가 발생함

□ 이에 따라, 경남지역본부는 신축한 공동주택 17건⁷⁾을 경쟁입찰로 대부하면서 2017년 공동주택가격이 이미 공시되어 신축한 공동주택의 공시된 공동주택가격이 없고, 시가표준액도 없자

7) 2014. 8. 6. 용도폐지되어 ○○○○으로부터 인수한 '경상남도 □□시 □□구 □□동 △△ ◆◆◆◆◆ △△△동 △△△호'외 7건, 2014. 12. 31. 및 2015. 1. 26. 용도폐지되어 ○○○○으로부터 인수한 '경상남도 □□시 □□구 □□동 △△ ◆◆◆◆◆ △△△동 △△△호'외 1건은 분양권으로 인수받은 후 재개발 사업이 완료됨에 따라 2017. 9. 1에 대지권이, 2017. 11. 2. 건축물이 등기되었고, 2015. 5. 15. 용도폐지되어 ○○○○○○청으로부터 인수한 '경상남도 □□시 □□구 □□동 △△ ◆◆◆◆◆ △단지 △△△동 △△△호' 외 6건은 분양권으로 인수받은 후 재개발 사업이 완료됨에 따라 2017. 8. 15.에 대지권이, 2017. 8. 28. 건축물이 등기되어 공동주택이 신축된 당시에는 위 17개 공동주택에 대한 공시된 공동주택가격과 공시된 시가표준액은 없는 상태였음

- [표 11]과 같이 감정평가를 실시하고 경쟁입찰의 방식으로 공고하였으며 2018. 3. 9. ‘경상남도 □□시 □□구 □□동 △△◆◆◆◆◆△△△동 △△△호’를 최고입찰가로 낙찰받은 ○○○과 대부계약을 체결하는 등 최고입찰가로 낙찰받은 피대부자(14명) 혹은 2회 이상 유찰된 상태에서 대부신청을 한 피대부자(3명)와 대부계약을 체결하였음

[표 11] 신축한 공동주택 대부현황

(단위 : 천 원)

순번	국유재산 소재지	감정평가로 산출한 재산가액	대부 예정가격	대부계약 체결일	대부 계약자	최고 입찰가	비고
----	----------	----------------	---------	----------	--------	--------	----

“기재생략”

○ 그 후, 2차 연도 대부료 안내기간이 도래하자 [표 12]와 같이
업무세칙 제17조8)의 규정을 적용하면서

- 업무세칙에 공시된 공동주택가격이 있는 경우 이를 우선 적용
하여야 한다는 규정에 따라 ‘해당연도의 재산가액’으로는
공시된 공동주택가격을 적용하고, ‘입찰 당시의 재산가액’으로는
감정평가로 산출된 재산가액을 적용하여 2차 연도 대부료를
산출함9)

[표 12] 경쟁입찰로 대부한 공동주택의 2차 연도 대부료 안내 현황

(단위 : m², 천 원)

순 번	국유재산 소재지	감정평가 재산가액	공시된 공동주택 공시가격	최초 대부료	2차 연도 대부료
--------	----------	--------------	---------------------	-----------	--------------

“기재생략”

8) [(입찰로 결정된 첫해의 대부료) × (제14조제2항에 따라 산출한 해당 연도의 재산가액) ÷
(입찰 당시의 재산가액)]

9) 사내변호사에게 2차 연도의 대부료를 산출할 때 적용하여야 하는 해당 연도의 재산가액에
대하여 2018년에 공시된 공동주택가격과 감정평가로 산출한 재산가액 중 어느 금액을
적용하여야 하는지 질의하였으나 사내 변호사는 위 질의 사항이 업무세칙 제17조에 따른
경쟁입찰로 대부한 국유재산의 2차 연도의 대부료 산출에 적용되는 재산가액인지 모르고
공시된 공동주택 가격과 감정평가로 산출된 재산가액의 선택에 대한 질의 사항으로
판단하여 원칙적으로 공시된 공동주택가격을 적용하여 산출하는 것이 타당하고 공시된
재산가액이 아닌 감정평가업자의 평가액을 적용하여 재산가액을 산출하도록 하는 것은
별도 규정이라고 회신함

- 이로 인해, 2차 연도 대부료는 업무세칙 제17조 규정의 취지에 맞지 않게 ‘입찰 당시의 재산가액’과 ‘해당 연도의 재산가액’이 서로 다른 기준을 적용하여 산출되는 불합리한 결과가 발생하였고
- [표 13]과 같이 총 17건의 국유재산에 대하여 규정의 취지에 따라 동일한 기준(감정평가액 적용)을 적용하여 산출한 2차 연도 대부료 134,575천 원¹⁰⁾보다 39,845천 원 만큼 적게 산출·청구되는 결과를 초래함

[표 13] 경쟁입찰로 대부한 공동주택의 2차 연도 대부료 산출 비교

(단위 : m², 천 원)

순번	국유재산 소재지	대부 계약자	감정평가로 산출한 2차 연도 대부료(A)*	공동주택가격으로 산출한 2차 연도 대부료(B)**	차액 (A-B)
----	----------	--------	-------------------------	-----------------------------	----------

“기재생략”

* 업무세칙 제14조에 따라 [(입찰로 결정된 첫해의 대부료) × (제14조제2항에 따라 산출한 해당 연도의 재산가액) ÷ (입찰 당시의 재산가액)]으로 정당 대부료를 산출하여야 하므로 [(입찰당시 대부료) × (2017년 감정평가로 산출된 재산가액) ÷ (2017년 감정평가로 산출된 재산가액)]

** [(입찰당시 대부료) × (2018년 공동주택공시가격) ÷ (2017년 감정평가로 산출된 재산가액)]

10) 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무세칙」 제14조(대부료율과 대부료 산출방법)에 따르면 하나의 감정평가업자의 평가액에 따른 재산가액은 감정평가일부터 3년 이내에만 적용 가능하므로 2차 연도의 대부료를 산출할 때 위 감정평가업자의 평가액에 따른 재산가액을 적용하여도 무방함

- 이 뿐만 아니라 신축 공동주택을 경쟁입찰로 대부하는 경우, 건물 신축 당시 「지방세법」 제4조 2항에 따른 시가표준액을 적용한 경우에도 그 다음 해에는 공동주택가격이 공시됨에 따라 2차 연도의 대부료를 산출할 때에도 해당 연도와 입찰 당시 재산가액의 산출 기준을 동일하게 적용할 수 없는 문제점이 있고
 - 시가표준액이 없어 감정평가를 하는 경우에도 대부계약 기간과 감정평가로 산출된 재산가액을 적용하는 기간이 다를 경우 업무를 처리하면서 해석의 차이가 있을 수 있음
- 따라서, 신축 공동주택을 경쟁입찰로 대부하는 경우, 2차 연도 대부료 산출 시 적용하여야 할 재산가액과 관련한 합리적인 개선방안¹¹⁾을 마련하여 업무처리의 혼선을 방지할 필요가 있음

【조치할 사항】

- ◇ 국유재산총괄부장은 신축 공동주택을 경쟁입찰로 대부하는 경우 2차 연도 대부료 산출시 적용하여야 할 재산가액과 관련하여 업무 세칙 제17조의 취지를 반영하도록 업무처리 지침을 마련하시기 바랍니다. (통보)

11) 일반적인 국유재산 대부계약 기간은 5년이고, 업무 세칙 제14조(대부료율과 대부료산출 방법)에 따라 감정평가업자의 평가액에 따른 재산가액은 감정평가일부터 3년 이내에만 적용이 가능함. 따라서, 대부계약 기간 4년 차에는 '입찰 당시의 재산가액'은 '감정평가로 산출한 재산가액'이 되고 '해당 연도의 재산가액'은 다시 감정평가를 하여 산출하는 것이 합리적이거나 규정에서는 공시된 공동주택가격이 있어 새로 감정평가를 할 수 있는 근거가 없게 되므로 감정평가로 산출한 재산가액을 적용할 수 있는 기간(3년)과 대부계약 기간을 일치시켜 대부계약을 체결하도록 하는 것이 합리적임